

CUESTIÓN**¿Hasta cuándo puede el actor realizar una acumulación de acciones?**

- a) Hasta que se haya contestado la demanda.
- b) Hasta que se haya admitido a trámite la demanda, pues una vez que la misma ha sido admitida no cabrá acumulación.
- c) Hasta la celebración del juicio.
- d) El último momento en el que podrá el actor solicitar una acumulación de acciones será la audiencia previa.

RESPUESTA CORRECTA: A

♦ Reconvención

La reconvención se produce cuando el demandado introduce una nueva pretensión o un nuevo objeto en el proceso. Lo que hace es aprovechar la oportunidad del pleito que está en curso.

Así lo manifiesta el artículo 406.1 de la LEC: «Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante (...)».

Sin embargo, **es necesario** que el tribunal tenga **competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía** para conocer de la nueva pretensión y que exista una **conexión entre la reconvención y la demanda inicial**. Además, también será necesario que la acción que se ejercite no deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza.

11. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCESOS DECLARATIVOS: JUICIO ORDINARIO Y VERBAL, MONITORIO Y CAMBIARIO Y CONCURSAL

El juicio ordinario**1890**

Se decidirán por juicio ordinario las siguientes materias **cualquiera que sea su cuantía** (art. 249 de la LEC):

A TENER EN CUENTA. El artículo 249 de la LEC se ha visto modificado por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024.

1. Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
2. Las que pretendan la **tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen**, y las que pidan la tutela judicial civil de **cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación**. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

3. Las demandas **sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por juntas o asambleas generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.**

4. Las demandas en materia de **competencia desleal, defensa de la competencia**, en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, **propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad**, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame y **los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites del juicio verbal** conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de la LEC. Se estará a lo dispuesto en el artículo 250.1.12 de la LEC cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.

5. Las demandas en que se ejerciten **acciones colectivas relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.**

6. Las que versen sobre cualesquiera **asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia**, o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de la LEC.

7. Las que ejerciten una **acción de retracto de cualquier tipo.**

8. Cuando se ejerciten las **acciones que otorga a las juntas de propietarios y a estos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad**, en cuyo caso se tramitarán por las reglas del **juicio verbal o por el procedimiento especial** que corresponda.

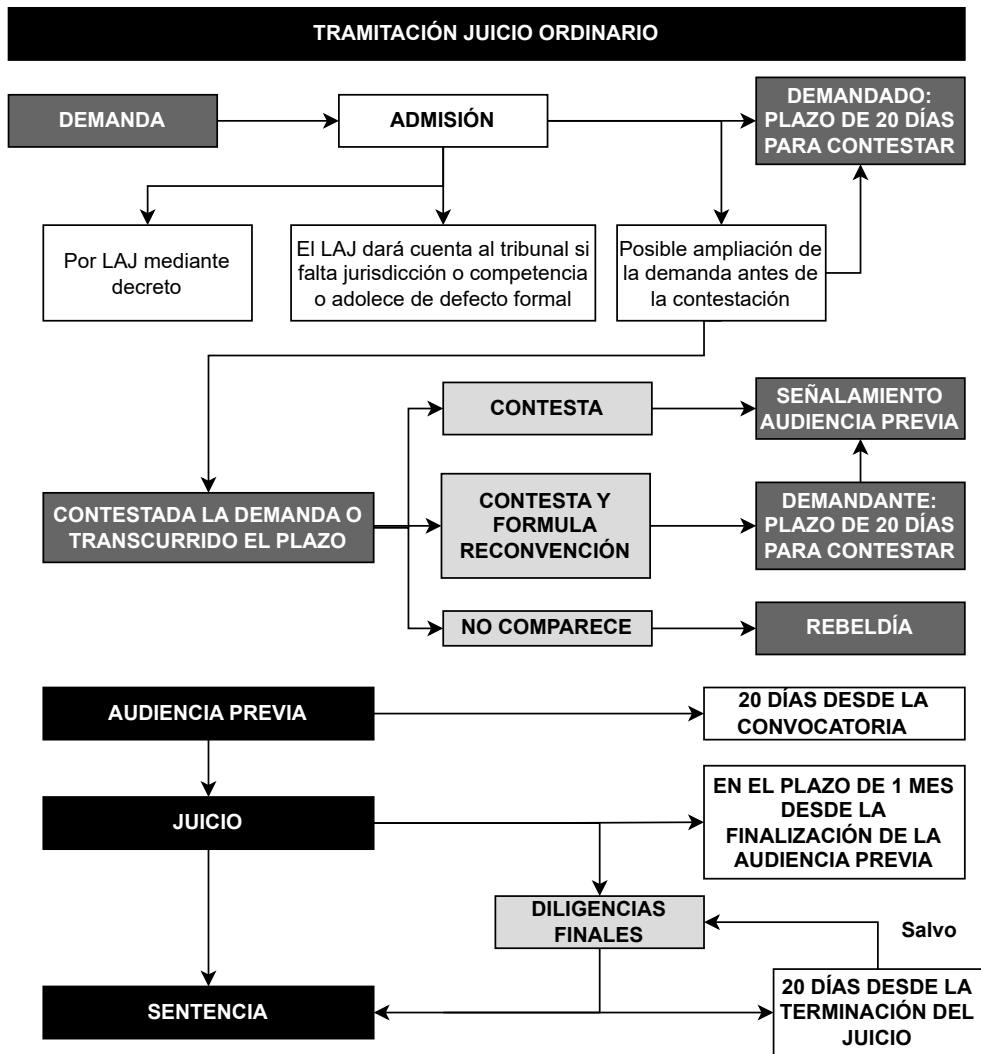
9. Se decidirán también en el juicio ordinario las **demandas cuya cuantía exceda de 15.000 euros y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular**, ni siquiera de modo relativo (las reglas para determinar la cuantía se regulan en el artículo 251 de la LEC).

El juicio ordinario se divide en **varias fases**, se inicia con una demanda y termina con una sentencia, y encuentra su regulación en los artículos 399 a 436 de la LEC.

CUESTIÓN

Examinada la demanda en el juicio ordinario, ¿quién la admitirá?

Conforme al artículo 404 de la LEC, una vez examinada la demanda, la admitirá el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, dando traslado de la misma al demandado para su contestación en el plazo de 20 días. No obstante, lo anterior, el letrado de la Administración de Justicia dará cuenta de la demanda al tribunal para que resuelva sobre su admisión en el caso de falta de jurisdicción o competencia del tribunal o cuando la demanda adolezca de defectos formales no subsanados.



➤ La fase alegatoria

Se compone de los **actos de alegación de las partes**: la demanda (art. 399 de la LEC) y la contestación a la demanda (art. 405 de la LEC). La demanda y la contestación son actos procesales de parte, del demandante y del demandado. En estos actos se pide al órgano judicial que adopte finalmente la resolución que más les convenga, respectivamente.

Tanto la demanda como la contestación son los actos que fijan el contenido del proceso. Dependiendo de ellos, se determinará el órgano judicial que debe conocer y los pasos que se deberán seguir, ya que dan forma al proceso.

El contenido de la demanda se ajustará a lo previsto en el artículo 399 de la LEC, que tras las reformas llevadas a cabo por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, dispone:

«1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

Asimismo, el demandante consignará un número de teléfono, dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, a los meros efectos de contacto por el tribunal.

En el supuesto de que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, o que elijan hacerlo pese a no venir obligadas a ello, se consignarán necesariamente un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

Además, se indicarán cualquiera de los medios previstos en el apartado 1 del artículo 162, a través de los cuales se podrán realizar notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales, incluidos, en su caso, los actos de comunicación correspondientes al procedimiento de ejecución.

Los actos de comunicación a través de dichos medios deberán realizarse en la forma y con las garantías previstas en el artículo 162 para su debida constancia.

2. Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan.

3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.

Así mismo, se hará constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo o la imposibilidad del mismo, conforme a lo establecido en el ordinal 4.º del artículo 264, y se manifestarán, en su caso, los documentos que justifiquen que se ha acudido a un medio adecuado de solución de controversias, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley de este requisito de procedibilidad.

4. En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo.

5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente».

En cuanto a la contestación a la demanda señala el artículo 405 de la LEC, tras la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20 de marzo de 2024, que:

«1. En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para ésta en el artículo 399, el demandado deberá asumir idéntico compromiso que la persona demandante

a los efectos de recibir notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales directamente procedentes del órgano judicial, en los supuestos legalmente previstos o cuando actúe sin procurador o procuradora y siempre que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, y expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisibile la acumulación de acciones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidat. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión aducida.

2. En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales.

3. También habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

4. En cuanto a la subsanación de los posibles defectos del escrito de contestación a la demanda, será de aplicación lo dispuesto en el subapartado 2 del apartado 2 del artículo anterior».

CUESTIONES

1. Ana, que no está obligada a comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, presenta una demanda. ¿Qué debe consignar respecto a medios de contacto?

- a) Un número de teléfono y un correo electrónico de forma obligatoria.
- b) Un número de teléfono o correo electrónico solo si dispone de ellos, a efectos de contacto.
- c) No debe indicar ningún medio de contacto.
- d) Solo debe consignar su dirección postal.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Una empresa, obligada legalmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, presenta una demanda. ¿Qué medios de contacto debe consignar?

- a) Solo el domicilio social.
- b) Únicamente el correo electrónico.
- c) Un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.
- d) Solo el número de fax.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. ¿Qué debe manifestar el demandado si considera inadmisibile la acumulación de acciones en la contestación a la demanda?

- a) No está obligado a manifestar nada.
- b) Debe expresar las razones de la inadmisibilidat.
- c) Debe solicitar la nulidad del proceso.
- d) Debe presentar un recurso de apelación.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. ¿Qué puede considerar el tribunal respecto al silencio o respuestas evasivas del demandado en la contestación a la demanda?

- a) Como una falta de respeto al proceso judicial.
- b) Como una estrategia válida de defensa.
- c) Como una renuncia a sus derechos procesales.
- d) Como una admisión tácita de los hechos perjudiciales para el demandado.

RESPUESTA CORRECTA: D

➤ **De la audiencia previa al juicio (arts. 414-430 de la LEC)**

Contestada la demanda o, en su caso la reconvencción, o transcurridos los plazos para ello, el letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes, dentro del tercer día, a la celebración de la audiencia. **¿Cuándo se celebrará?** En el plazo de 20 días desde la convocatoria. En cuanto a la comparecencia en la audiencia, señala el artículo 414 de la LEC lo siguiente:

A TENER EN CUENTA. El apartado primero del art. 414 de la LEC ha sido modificado por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril del 2025. Por su parte, el apartado segundo del mentado artículo se modificó por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024.

«1. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvencción, o transcurridos los plazos correspondientes, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria.

La audiencia tendrá por objeto intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo o transacción que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.

2. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado.

Las partes y sus representantes procesales deberán comparecer por videoconferencia o mediante la utilización de medios electrónicos para la reproducción del sonido y, en su caso, de la imagen, con los requisitos establecidos en el artículo 137 bis, cuando el tribunal lo acordase de oficio o a instancia de alguna de las partes.

Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren personalmente sino a través de su procurador o procuradora, habrán de otorgar a éste o ésta poder para renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel poder, se les tendrá por no comparecidos a la audiencia.

3. Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones.

También se sobreseerá el proceso si a la audiencia sólo concurriere el demandado y no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si fuere el demandado quien no concurriere, la audiencia se entenderá con el actor en lo que resultare procedente.

4. Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la continuación del procedimiento para

que se dicte sentencia sobre el fondo. Si faltare el abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente».

Es una vista, un acto oral, que tiene por finalidad **intentar que las partes puedan alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales** que impidan su continuación o terminación mediante sentencia, **fixar con precisión el objeto del proceso y los extremos controvertidos**, así como, cuando proceda, **proponer y admitir la prueba** (art. 414 de la LEC).

A falta de acuerdo para finalizar el litigio o de conformidad sobre los hechos, se propondrá y admitirá la prueba, en su caso, y la **audiencia previa terminará con la citación para el juicio de las partes y de todas las personas que deban intervenir**. La citación será para un día y fecha determinados. Cuando se haya hecho uso de la facultad prevista en el art. 19.5 de la LEC (derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias), y las partes estuvieran conformes con la derivación, se acordará mediante providencia que podrá ser oral. La negociación deberá desarrollarse entre el tiempo que medie entre la finalización de la audiencia previa y la fecha señalada para juicio, pudiendo todas las partes manifestar la conveniencia de prorrogar este plazo (por una sola vez, y por un tiempo determinado), en cuyo caso el LAJ fijará nueva fecha para el juicio. En el caso de que las partes alcancen un acuerdo, se lo comunicarán al tribunal que decretará el archivo del procedimiento, sin perjuicio de que solicite previamente su homologación judicial.

CUESTIONES

1. ¿En qué momento del juicio ordinario debe resolverse sobre la indebida acumulación de acciones por el demandante que hubiese alegado la parte demandada en la contestación?

En la audiencia previa, en su caso, de acuerdo con el artículo 419 de la LEC: «Una vez suscitadas y resueltas, en su caso, las cuestiones de capacidad y representación, si en la demanda se hubiesen acumulado diversas acciones y el demandado en su contestación se hubiera opuesto motivadamente a esa acumulación, el tribunal, oyendo previamente al actor en la misma audiencia, resolverá oralmente sobre la procedencia y admisibilidad de la acumulación. La audiencia y el proceso seguirán su curso respecto de la acción o acciones que, según la resolución judicial, puedan constituir el objeto del proceso».

2. ¿Cómo será la proposición y admisión de la prueba en la audiencia previa del juicio ordinario?

En caso de que no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni conformidad sobre los hechos, la audiencia previa continuará para la proposición y admisión de la prueba (art. 429 de la LEC).

La prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo completarlo durante la audiencia. La omisión de la presentación de dicho escrito no dará lugar a la inadmisión de la prueba, quedando condicionada esta a que se presente en el plazo de los dos días siguientes.

Quando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal.

A TENER EN CUENTA. El artículo 429 de la LEC en su apartado 2 ha sido modificado por la LO 1/2025, de 2 de enero, con entrada en vigor el 03/04/2025.

➤ La sentencia

De acuerdo con el artículo 434 de la LEC, la sentencia se dictará dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.

En cuanto a los **medios de prueba** de que se podrá hacer uso en el juicio, conforme al artículo 299 de la LEC, son:

- Interrogatorio de las partes.
- Documentos públicos.
- Documentos privados.
- Dictamen de peritos.
- Reconocimiento judicial.
- Interrogatorio de testigos.
- Asimismo, se admitirán los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

Para el estudio de cada uno de los medios de prueba se recomienda la lectura de los artículos 299 a 384 de la LEC.

CUESTIONES

1. Nicolás fue citado para la audiencia previa de un juicio ordinario, pero no comparece ni él ni ninguna de las partes pese a estar citadas legalmente y en forma. ¿Qué ocurrirá?

- a) Se sobreseerá el proceso, salvo que alguna de las partes posteriormente alegue interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo.
- b) Se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones.
- c) El letrado de la Administración de Justicia ordenará el archivo de las actuaciones sin más trámites.
- d) Se dictará sentencia sin la previa celebración del juicio dentro de los diez días siguientes a aquel en que termine la audiencia.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Para impugnar un acuerdo societario, ¿qué procedimiento se debe seguir?

- a) Juicio verbal.
- b) Juicio cambiario.
- c) Juicio ordinario.
- d) Juicio monitorio.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. Citan a Luisa para comparecer como demandada a la audiencia previa de un juicio ordinario. ¿Cómo deberá comparecer Luisa?

- a) Deberá comparecer representada de procurador, pero no será necesaria la asistencia letrada.
- b) Deberá comparecer asistida por abogado/a.
- c) Podrá comparecer en la audiencia previa por ella misma sin necesidad de abogado/a ni procurador/a.
- d) Deberá comparecer representada por procurador y con asistencia letrada.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. El demandante, citado legalmente y en forma para comparecer a la vista de un juicio ordinario, no comparece sin causa justificada. Indica la respuesta correcta:

- a) Se procederá a la celebración del juicio.
- b) El demandante será declarado en rebeldía.
- c) Se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, declarará el pleito visto para sentencia.
- d) El tribunal dictará sentencia desestimatoria.

RESPUESTA CORRECTA: A

5. Ignacio ha sido citado para responder a un interrogatorio de parte. Sin embargo, llegado el día del juicio, Ignacio no comparece sin justificar su ausencia. Señala la respuesta correcta:

- a) Se volverá a citar a Ignacio en otra fecha para llevar a cabo el interrogatorio.
- b) Ignacio será declarado en rebeldía.
- c) Se sobreseerá el proceso si solo comparece el demandante y no alegara interés legítimo en que continúe el procedimiento.
- d) El tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiere intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial.

RESPUESTA CORRECTA: D

6. Sofía ha sido demandada por unos daños producidos en la finca colindante a la suya. Sofía antes de entrar a la vista le entrega un informe pericial a su abogada. ¿Puede la abogada de Sofía presentar el informe pericial en la vista?

- a) Sí, los informes periciales pueden aportarse en cualquier momento.
- b) La abogada solo podrá aportar el informe pericial si acredita que el mismo no se ha podido conseguir en un momento anterior a la vista.
- c) No, el informe pericial debió aportarse con la contestación a la demanda y, de no ser posible haberlo anunciado y haberlo aportado, como máximo, cinco días antes de la audiencia previa al juicio ordinario o 30 días desde la presentación de la demanda o de la contestación en el juicio verbal.
- d) No, solo se pueden aportar los informes periciales autorizados previamente por la autoridad judicial.

RESPUESTA CORRECTA: C

A TENER EN CUENTA. El artículo 337.1 de la LEC ha sido modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.

7. ¿Un colitigante podrá pedir el interrogatorio de otro colitigante?

- a) Un colitigante podrá pedir el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos.
- b) Un colitigante nunca podrá pedir el interrogatorio de otro colitigante.
- c) Solo si lo solicita la parte demandante.
- d) Solo podrá solicitar el interrogatorio del colitigante si también lo pide su abogado.

RESPUESTA CORRECTA: A

8. ¿Qué ocurre si la parte demandada no acude a la audiencia previa?

- a) Se suspende la audiencia previa y se vuelve a citar a la parte demandada.
- b) Se sobreseerá el proceso si solo comparece el demandante y no alegara interés legítimo en que continúe el procedimiento.
- c) Se dicta sentencia estimatoria de la demanda.
- d) Se celebra la audiencia previa con la parte actora en lo que resultare procedente.

RESPUESTA CORRECTA: D

9. En un procedimiento ordinario, presentada la demanda, el tribunal de instancia deberá proceder a su admisión. ¿De qué forma emitirá la resolución por la que se admita a trámite la demanda?

- a) Mediante providencia del juez.
- b) Mediante diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia.
- c) Mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia.
- d) Por sentencia del juez.

RESPUESTA CORRECTA: C

10. ¿En qué momento se dictará la sentencia en un procedimiento ordinario?

- a) Dentro de los diez días siguientes a la terminación del juicio.
- b) No existe plazo para dictar sentencia, si bien no debe de exceder de seis meses desde la finalización del juicio.
- c) Dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.
- d) Dentro del mes siguiente a la terminación del juicio.

RESPUESTA CORRECTA: C

11. Antonio es parte demandante en un procedimiento ordinario civil y su abogado quiere proponer distintas pruebas en la audiencia previa. Lleva preparado un escrito a tal fin, pero en el último minuto duda de cómo debe hacerlo. ¿Cómo tendrá que proceder?

- a) La prueba se propondrá verbalmente o por escrito, según se prefiera.
- b) La prueba se propondrá verbalmente, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo completarlo durante la audiencia.
- c) La prueba se propondrá siempre por escrito.
- d) La prueba se propondrá verbalmente, sin que las partes tengan obligación de aportar en ningún momento escrito detallando la misma.

RESPUESTA CORRECTA: B

El juicio verbal

El juicio verbal está previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 250, para aquellos procedimientos que, **independientemente de su cuantía**, versen sobre:

1. **Reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas** y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
2. Las que pretendan la **recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.**
3. Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.
4. Las que pretendan la **tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.**
Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social (novedad introducida por la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, en vigor desde 2 de julio de 2018).
5. Las que pretendan que el tribunal **resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.**
6. Las que pretendan que el tribunal **resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.**
7. Las que, instadas por los titulares de **derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad**, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.
8. Las que **soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.**
9. Las que supongan el **ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.**
10. Las que pretendan que el tribunal **resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles** y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.
11. Las que pretendan que el tribunal **resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento**

de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de este, en su caso.

12. Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.
13. Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. En estos casos, el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de la LEC.
14. Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
15. Aquellas en las que se ejerciten las acciones que otorga a las juntas de propietarios y a estos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual fuere dicha cantidad.
16. Aquellas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.

En caso de ser una materia excluida tanto del corolario anterior, como de las reflejadas en el artículo 249.1 de la LEC, serán tramitadas por los cauces del juicio verbal aquellas demandas cuya cuantía no exceda de 15.000 euros.

A TENER EN CUENTA. Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, en vigor desde el 17 de agosto de 2022, y que añade al artículo 250 de la LEC un apartado tercero, se prevé que también se decidirán en juicio verbal, con las especialidades del artículo 447 bis de la LEC, los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de propiedad industrial por la oficina española de patentes y marcas.

CUESTIONES

1. ¿Por qué procedimiento se sustanciará la solicitud de alimentos?

- a) Juicio ordinario.
- b) Juicio verbal.
- c) Juicio monitorio.
- d) En una pieza separada del procedimiento principal de separación o divorcio.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Pedro, propietario de una vivienda arrendada, presenta una demanda contra su inquilino por impago de rentas y solicita la recuperación de la posesión. ¿Qué tipo de procedimiento corresponde?

- a) Juicio ordinario, si la cuantía no supera los 15.000€.
- b) Juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía.
- c) Procedimiento monitorio.
- d) Procedimiento ejecutivo.

RESPUESTA CORRECTA: B

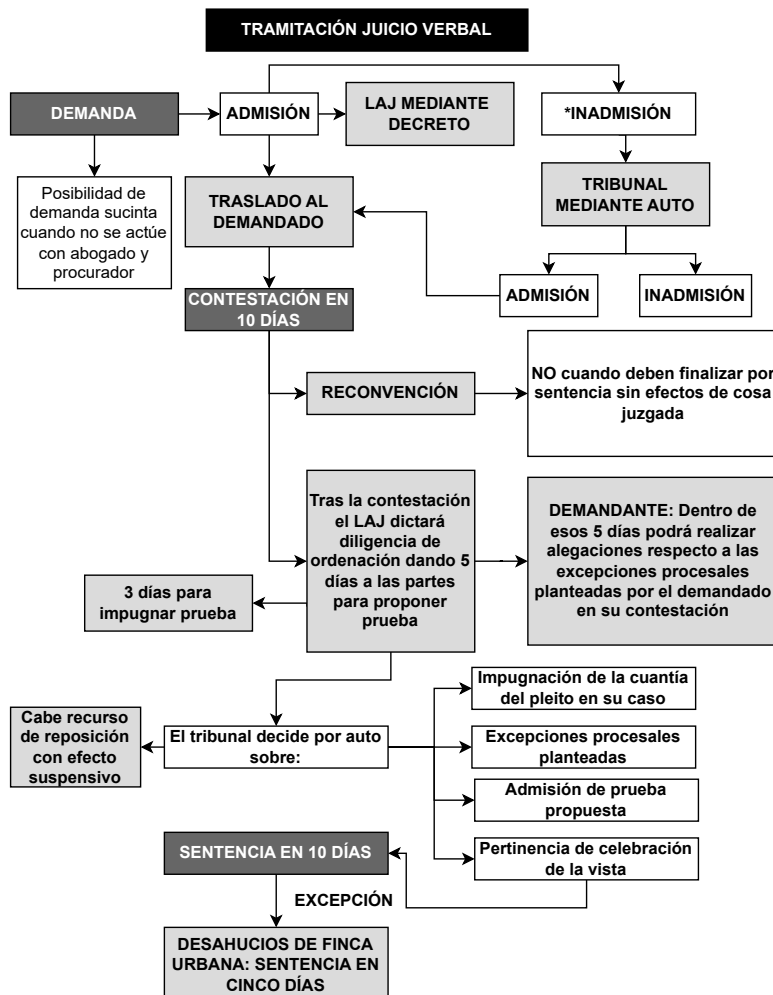
3. Una comunidad de propietarios demanda a un vecino moroso por cuotas impagadas. ¿Qué procedimiento procede?

- a) Juicio ordinario, si la deuda es elevada.
- b) Juicio verbal, cualquiera que sea la cuantía.
- c) Procedimiento monitorio obligatorio.
- d) Juicio verbal solo si la cuantía no supera los 15.000€.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Fases del juicio verbal**

A TENER EN CUENTA. La regulación sobre el juicio verbal contenida en la LEC (arts. 437 a 447 bis) se ha visto modificada por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024), y más recientemente por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos de 3 de abril de 2025.



*El LAJ dará cuenta al tribunal sobre la admisión de la demanda cuando:

- Estime falta de jurisdicción o competencia del tribunal.
- Cuando la demanda adoleciese de defectos formales y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo concedido para ello por el LAJ.

CUESTIONES

1. En un juicio verbal, el letrado de la Administración de Justicia admite la demanda y da traslado al demandado para que realice la contestación a la demanda. ¿En qué plazo deberá el demandado contestar a la demanda?

- a) Un plazo de 10 días excluyendo los días inhábiles.
- b) Un plazo de 20 días excluyendo los días inhábiles.
- c) Un plazo de 10 días naturales.
- d) Un plazo de 20 días naturales.

RESPUESTA CORRECTA: A

2. Presentada una demanda de juicio verbal, el letrado de la Administración de Justicia encuentra motivos de inadmisión de la misma por considerar que adolece de defectos formales. Señala la respuesta correcta:

- a) El LAJ dará cuenta al tribunal que, en caso de inadmisión, dictará sentencia absolutoria, frente a la que no cabe recurso alguno.
- b) El LAJ dará cuenta al tribunal que, en caso de inadmisión, lo declarará mediante auto.
- c) La inadmisión de la demanda la declarará por decreto el letrado de la Administración de Justicia.
- d) La inadmisión de la demanda dará lugar a la terminación del proceso en todo caso.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ Juicios verbales especiales

En la regulación del juicio verbal, artículos 437 a 447 bis de la LEC, se contemplan una serie de especialidades en relación con la tramitación de los distintos juicios verbales por razón de la materia. En este sentido, destacan las relativas a la demanda (art. 437 de la LEC), a la admisión de la demanda y contestación (art. 438 de la LEC), a la inadmisión de la demanda (art. 439 de la LEC), a la reclamación previa relativa a la actividad de concesión de préstamos o crédito de manera oficial (art. 439 bis, añadido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), a la tramitación inicial del juicio (art. 441 de la LEC), a las causas de oposición (art. 444 de la LEC) y a la sentencia y cosa juzgada (art. 447 de la LEC).

A TENER EN CUENTA. El artículo 438 bis de la LEC en relación con el artículo 250.1.14.º de la LEC ha sido añadido por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20 marzo de 2024 regulando el llamado procedimiento testigo.

Atendiendo a estas especialidades, cabe destacar como juicios verbales especiales los siguientes:

- Los relativos a la reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca (art. 250.1.1.º de la LEC).
- Las que busquen la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca (art. 250.1.2.º de la LEC).
- Los que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario (art. 250.1.3.º de la LEC).
- Los que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute (art. 250.1.4.º de la LEC).
- Los que, instados por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación (art. 250.1.7.º de la LEC).
- Los que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos (art. 250.1.10.º de la LEC).
- Los que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de este, en su caso (art. 250.1.11.º de la LEC).

CUESTIONES

1. Marta presenta una demanda de juicio verbal por una reclamación de 2.000€. No está asistida por abogado ni procurador. ¿Qué forma puede adoptar su demanda según la ley?

- Debe ser una demanda extensa con fundamentos jurídicos completos.
- Puede presentar una demanda sucinta, consignando datos básicos y hechos fundamentales.
- Debe presentarla exclusivamente mediante procurador.
- Solo puede formularla verbalmente en el tribunal.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. El arrendador de una vivienda presenta una demanda de desahucio por falta de pago y anuncia que condonará parte de la deuda si el inquilino desaloja voluntariamente la finca en 15 días. ¿Está actuando conforme a la ley?

- a) No, porque no puede condonar deuda en la demanda.
- b) Sí, el artículo 437.3 de la LEC permite al demandante ofrecer condonación condicionada al desalojo voluntario.
- c) Solo puede hacerlo si el juez lo autoriza.
- d) No, porque el plazo mínimo debe ser de 30 días.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Una entidad pública presenta demanda para recuperar la posesión de una vivienda ocupada por personas desconocidas. ¿Puede dirigir la demanda contras los «ocupantes ignorados»?

- a) No, la demanda debe identificar nominalmente a los demandados.
- b) Solo si obtiene autorización judicial previa.
- c) Únicamente si la vivienda es propiedad privada.
- d) Sí, debiendo adjuntar el título que acredite su derecho a poseer.

RESPUESTA CORRECTA: D

4. El demandado en un juicio verbal que debe finalizar con efectos de cosa juzgada presenta reconvencción conectada con la demanda principal. ¿Puede admitirse?

- a) Sí, siempre que no altere la naturaleza del procedimiento y exista conexión entre ambas pretensiones.
- b) No, en juicio verbal nunca cabe reconvencción.
- c) Solo si el juez lo autoriza expresamente.
- d) Solo si la cuantía de la reconvencción es inferior a la de la demanda.

RESPUESTA CORRECTA: A

5. Un propietario interpone demanda para recobrar la posesión de su finca 18 meses después de haber sido despojado de ella. Señale la respuesta correcta:

- a) Será admitida, pero se reducirá la cuantía.
- b) Será admitida si acredita justo título.
- c) No será admitida por haber transcurrido más de un año desde el despojo.
- d) Será suspendida hasta comprobar la fecha del despojo.

RESPUESTA CORRECTA: C

6. Un arrendador presenta demanda de desahucio por falta de pago sin indicar si el arrendatario tiene derecho a enervar el desahucio. Señale la respuesta correcta:

- a) Se admitirá la demanda.
- b) No se admitirá la demanda.

- c) Se admitirá la demanda con requerimiento de subsanación.
- d) Se archivará provisionalmente hasta que se acredite el pago.

RESPUESTA CORRECTA: B

7. Un consumidor presenta demanda judicial contra su banco por cláusulas suelo abusivas sin haber realizado una reclamación previa extrajudicial. Señale la respuesta correcta:

- a) Será admitida si el banco ya conoce el caso.
- b) Se suspenderá hasta que se tramite la reclamación previa.
- c) No será admitida, por no haberse cumplido el requisito de reclamación previa.
- d) Se admitirá si el consumidor acredita urgencia económica.

RESPUESTA CORRECTA: C

8. Tras aceptar la oferta de devolución, la entidad no entrega el dinero al consumidor en el plazo de un mes. ¿Qué efecto tiene?

- a) Se anula la oferta y debe repetirse la reclamación.
- b) La cantidad ofrecida devengará intereses legales incrementados en ocho puntos.
- c) Se impone una sanción administrativa al consumidor.
- d) Se suspende el derecho a reclamar judicialmente.

RESPUESTA CORRECTA: B

9. Si una persona jurídica demanda la recuperación de una vivienda y se acredita que el demandado se encuentra en situación de vulnerabilidad, ¿cuál es el plazo máximo de suspensión del procedimiento para que se adopten las medidas propuestas por la Administración?

- a) 1 mes.
- b) 2 meses.
- c) 3 meses.
- d) 4 meses.

RESPUESTA CORRECTA: D

10. En un juicio de desahucio, el tribunal aprecia que la renta y los suministros de la vivienda suponen más del 30 % de los ingresos familiares y que estos no superan tres veces el IPREM. ¿Qué puede concluir el tribunal?

- a) Que el demandado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.
- b) Que no procede informar a las Administraciones Públicas.
- c) Es irrelevante, porque debería suponer más del 40% de los ingresos familiares para ser relevante.
- d) Es irrelevante, porque debería superar cuatro veces el IPREM.

RESPUESTA CORRECTA: A

11. Pedro es demandado en un juicio verbal por impago de rentas de su vivienda arrendada. En su contestación alega que el propietario no ha realizado las reparaciones necesarias en la vivienda. ¿Puede oponer esta causa?

- a) Sí, porque afecta al equilibrio del contrato de arrendamiento.
- b) No, solo puede oponer el pago o la posibilidad de enervación.
- c) Sí, si presenta prueba pericial del mal estado de la vivienda.
- d) Sí, si el arrendador ha incumplido el contrato.

RESPUESTA CORRECTA: B

12. Tras celebrarse la vista de un juicio verbal por reclamación de cantidad, si el juez no dicta sentencia oralmente, ¿en qué plazo deberá dictar sentencia por escrito?

- a) En los 20 días siguientes a la vista.
- b) En los 15 días siguientes a la vista.
- c) En los 10 días siguientes a la vista.
- d) En los 5 días siguientes a la vista.

RESPUESTA CORRECTA: C

13. Una sentencia de juicio verbal que decide sobre la tutela sumaria de la posesión es firme. Posteriormente, otra parte presenta una nueva demanda sobre el mismo bien, alegando título distinto. Señale la respuesta correcta:

- a) El tribunal rechazará la demanda porque ya existe una sentencia firme.
- b) El tribunal rechazará la demanda por cosa juzgada, porque se trata el mismo objeto procesal.
- c) El tribunal rechazará la demanda si se trata del mismo demandado.
- d) El tribunal aceptará la demanda, porque las sentencias de tutela sumaria de la posesión no producen efectos de cosa juzgada.

RESPUESTA CORRECTA: D

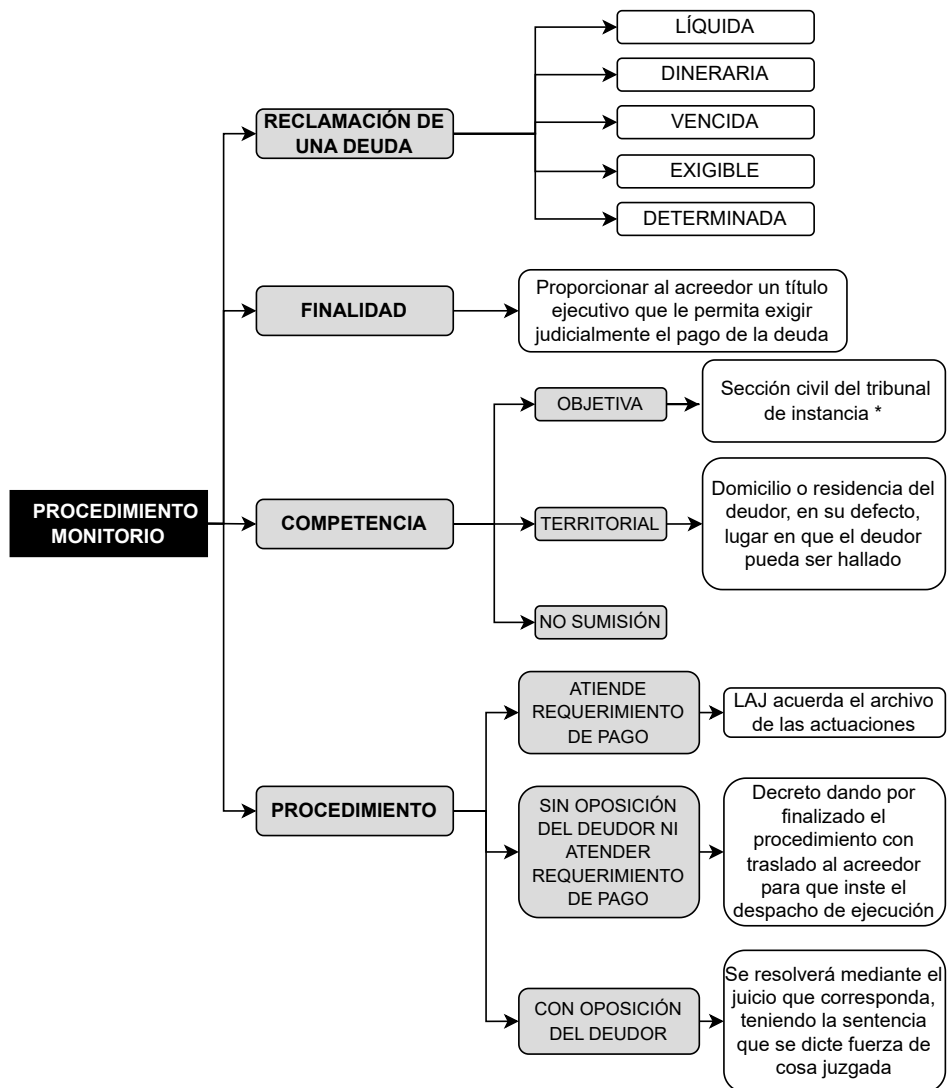
1910

Procedimiento monitorio

El proceso monitorio se encuentra previsto en los artículos 812 a 818 de la LEC.

A TENER EN CUENTA. El art. 818 de la LEC ha sido modificado por la LO 1/2025, de 2 de enero, con entrada en vigor el 03/04/2025.

No existe límite cuantitativo, es decir, se puede reclamar cualquier deuda sea cual sea su importe.



* Por la reforma realizada por la LO 1/2025, de 2 de enero, una vez implantados de forma efectiva los tribunales de instancia (D.T. 1.ª), todas las referencias realizadas a los juzgados unipersonales se entenderán realizadas a las secciones del orden jurisdiccional correspondiente de los tribunales de instancia.

El artículo 814 de la LEC indica que el proceso monitorio comienza por petición inicial del acreedor, en la que se expresará:

- Identidad del deudor.
- Domicilio o domicilios del acreedor.

- Domicilio o domicilios del deudor.
- Origen y cuantía de la deuda.

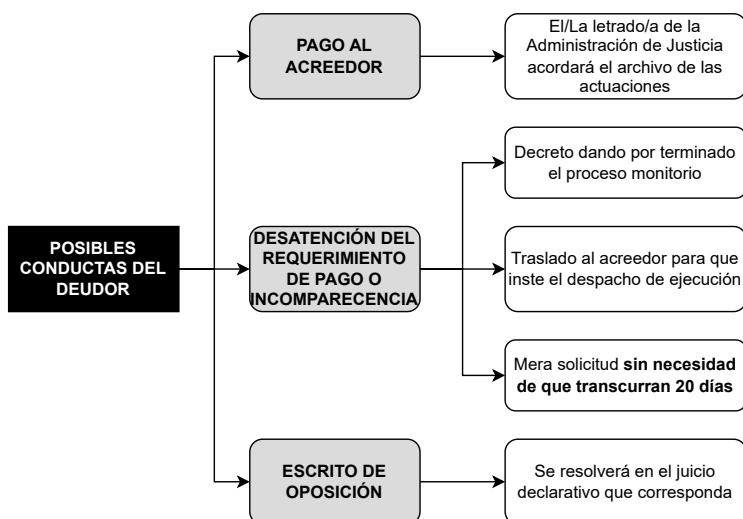
Se acompañarán los documentos que acrediten la existencia de la deuda (artículo 812 de la LEC):

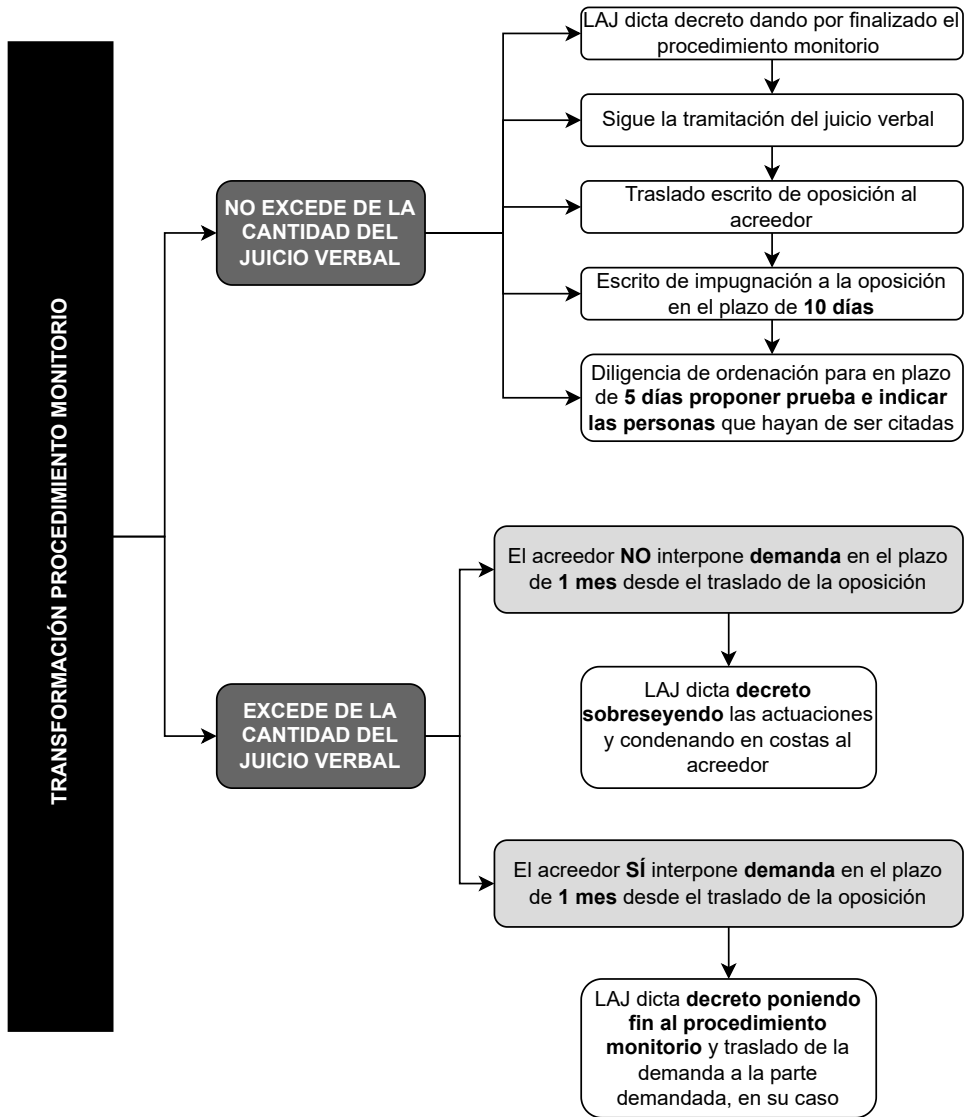
- Documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.
- Facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
- Documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera, aportados junto al documento en que conste la deuda.
- Certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

A TENER EN CUENTA. A pesar de que el artículo 814 de la LEC no hace referencia a ello, como consecuencia de la exigencia de MASC en el proceso monitorio, el CGPJ ha señalado la **necesidad de acompañar a la petición inicial bien el documento que acredite haber intentado alguno de los MASC o bien la declaración responsable de imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora.** Esta última en el caso de que se desconozca el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido.

En virtud de artículo 814 LEC, **no es necesario procurador ni abogado en la petición inicial del proceso monitorio, con independencia de la cuantía**, pudiendo acreedor y deudor comparecer por sí mismos, siendo de aplicación, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 32 de la LEC.

A TENER EN CUENTA. La postulación en la petición inicial del proceso monitorio ha sido objeto de examen en la primera convocatoria del año 2022.





A TENER EN CUENTA. En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y este formule oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía (art. 818.3 de la LEC).

CUESTIONES

1. A la empresa CAFETERÍAS, S.L. le deben una factura de 1.300 euros. Señala la respuesta correcta:

- a) CAFETERÍAS, S.L. podrá interponer una demanda de juicio verbal o una petición inicial de proceso monitorio.
- b) CAFETERÍAS, S.L. deberá interponer demanda de juicio ordinario.
- c) CAFETERÍAS, S.L. deberá instar un procedimiento cambiario.
- d) CAFETERÍAS, S.L. únicamente podrá presentar una petición de proceso monitorio.

RESPUESTA CORRECTA: A

2. En un procedimiento monitorio promovido por Leticia para reclamar una deuda a Luis de 14.000€, este último presenta escrito de oposición dentro de plazo. ¿Cuál es el siguiente paso procesal que debe adoptar la Oficina Judicial?

- a) El letrado/a de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días.
- b) El letrado/a de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de veinte días.
- c) El letrado/a de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de un mes.
- d) El letrado/a de la Administración de Justicia concederá plazo de un mes al peticionario para interponer demanda de juicio ordinario, bajo apercibimiento de que, si transcurriese dicho plazo sin haberse interpuesto, se dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ **Proceso especial del juicio monitorio en materia de comunidad de propietarios (art. 21 de la LPH)**

A través de este procedimiento monitorio «especial» de propiedad horizontal, una comunidad de propietarios acreedora puede reclamar a los propietarios de inmuebles pertenecientes a la comunidad, las deudas derivadas de los gastos comunes del edificio al que pertenece dicho inmueble.

Dada la importancia de la contribución de los propietarios a los gastos de la comunidad de propietarios, el art. 21.1 de la LPH faculta a la comunidad a adoptar medidas disuasorias frente a la morosidad, citando como ejemplo el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones.

CUESTIONES**1. Las medidas disuasorias que puede adoptar la comunidad frente a la morosidad, ¿tienen algún límite?**

Sí, la LPH recoge que las mismas no pueden ser abusivas o desproporcionadas, ni afectar a la habitabilidad de los inmuebles. Además, también se recoge expresamente que no podrán tener carácter retroactivo.

2. ¿Qué gastos podrán reclamarse por esta vía?

La comunidad podrá, sin perjuicio de la utilización de otros procedimientos judiciales, reclamar del obligado al pago todas las cantidades que le sean debidas en concepto de gastos comunes, tanto si son ordinarios como extraordinarios, generales o individualizables, o fondo de reserva, y mediante el proceso monitorio especial aplicable a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal.

3. ¿El procedimiento verbal presenta alguna ventaja sobre el monitorio?

Sí, en los juicios declarativos (verbales u ordinarios) existe la posibilidad de acumular las cuotas de la comunidad que se vayan devengando con posterioridad a la presentación de la demanda, con lo cual podría obtenerse sentencia condenando al pago de la deuda actualizada. Si bien, tras la reforma del art. 21 de la LPH llevada a cabo por la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con entrada en vigor el 16 de junio de 2022, podrán incluirse en la petición inicial del procedimiento monitorio las cuotas aprobadas que se devenguen hasta la notificación de la deuda, no permitiéndose la acumulación de deudas futuras más allá de la mentada notificación.

De acuerdo con el artículo 1964.2 del Código Civil, el **plazo de prescripción de la acción será de 5 años**:

«Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan».

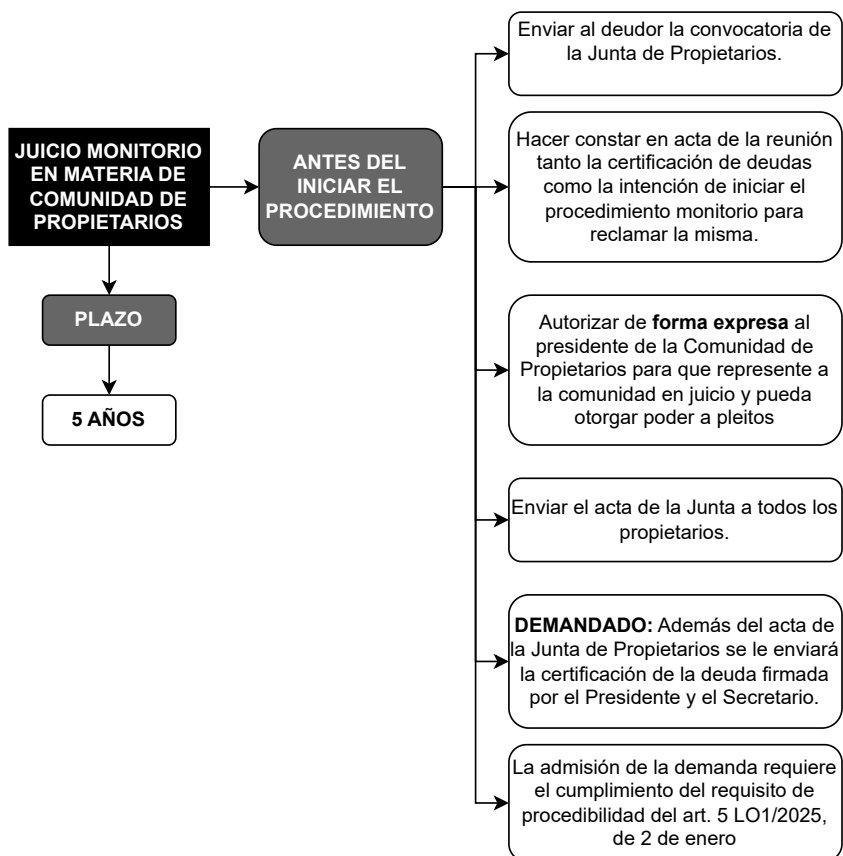
En cuanto a la **competencia**, el artículo 813 de la LEC, para las reclamaciones de deudas en relación con las comunidades de propietarios, añade la competencia a la sección de lo civil del tribunal de instancia, del lugar donde se halle la finca, a elección del solicitante.

No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador, debiendo la petición inicial contener los siguientes datos:

- La identidad del deudor.
- El domicilio o domicilios del acreedor y del deudor, o el lugar en que residan o puedan ser hallados. Conforme al artículo 815.2 de la LEC, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la LEC (comunicación edictal).
- El origen y la cuantía de la deuda. En este caso, el origen de la deuda se corresponderá con todas las cantidades que le sean debidas a la comunidad en concepto de gastos comunes, tanto si son ordinarios como extraordinarios, generales o individualizables, o fondo de reserva. Con relación a la cuantía hay que tener en cuenta que solo pueden ser objeto de reclamación las cantidades previamente liquidadas y notificadas al propietario. La LPH también recoge la posibilidad de añadir a la

cantidad reclamada las cuotas aprobadas que se devenguen hasta la notificación de la deuda, así como todos los gastos y costes que conlleve la reclamación de la deuda, incluyendo los derivados de la intervención del secretario administrador.

- Los documentos que acreditan la deuda, siendo en este caso imprescindible:
 - La certificación del acuerdo de la junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios emitido por quien haga las funciones de secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, salvo que el primero sea un secretario-administrador con cualificación profesional necesaria y legalmente reconocida que no vaya a intervenir profesionalmente en la reclamación judicial de la deuda, en cuyo caso no será precisa la firma del presidente, y en la cual deben constar el importe adeudado y su desglose.
 - El documento acreditativo en el que conste haberse notificado al deudor, pudiendo también hacerse de forma subsidiaria en el tablón de anuncios o lugar visible de la comunidad durante un plazo de, al menos, tres días.
 - El acta de la junta en la que se acuerde la autorización al secretario administrador profesional para acudir a este procedimiento y exigir judicialmente el pago de la deuda.



CUESTIÓN

Ante un impago de un vecino de las cantidades en concepto de gastos comunes que ascienden a 1.300 euros en una comunidad de propietarios, ¿qué posibilidades tiene la comunidad de propietarios para reclamar la deuda?

- a) Deberán acudir al juicio verbal ya que la cuantía es inferior a 15.000 euros.
- b) Deberán acudir a juicio ordinario por razón de la materia.
- c) Podrán acudir al proceso monitorio, acreditando la deuda mediante una certificación de impago de las cantidades debidas.
- d) La comunidad de propietarios en primer lugar deberá solicitar un proceso de mediación.

RESPUESTA CORRECTA: C

Juicio cambiario

1915

El juicio cambiario, como procedimiento especial, se encuentra recogido en los artículos 819 a 827 de la LEC.

El artículo 819 de la LEC expresa que procederá el juicio cambiario cuando al incoarlo se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos establecidos en la Ley Cambiaria y del Cheque. Su objeto consiste en la reclamación del importe de una letra de cambio, cheque o pagaré, que el actor ha de acompañar en su demanda.

➤ Competencia

La competencia para este tipo de proceso se encuentra prevista en el artículo 820 de la LEC, y puede ser:

- a) Competencia objetiva: corresponde siempre a las secciones correspondientes del tribunal de instancia.
- b) Competencia territorial: corresponde al tribunal de instancia del domicilio del demandado.

A TENER EN CUENTA. Las normas sobre competencia territorial son indisponibles, no cabe la sumisión, por lo que el juez deberá de apreciar su falta de competencia de oficio, inmediatamente después de presentada la demanda y previa audiencia del Ministerio Fiscal y partes personadas.

En caso de que el tenedor del título demandara a varios deudores, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos, quienes podrán comparecer en juicio mediante una representación independiente. Nos encontramos ante un supuesto de litisconsorcio pasivo voluntario, pues los obligados cambiarios responderán solidariamente al tenedor de la letra, que podrá proceder contra todas estas personas de manera individual o conjunta.

➤ ¿Cómo se inicia el juicio cambiario?

Comenzará por demanda sucinta a la que se deberá acompañar el título cambiario. El tribunal analizará la corrección formal del título cambiario, por medio de auto, y, si lo entiende conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:

- Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.

- Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.

CUESTIÓN

¿Podrá interponerse recurso contra el auto de denegación de la demanda de iniciación de juicio cambiario?

Sí. El apartado 3 del art. 821 de la LEC determina que podrán interponerse por el demandante los recursos previstos en el art. 552.2 de la LEC, estos son: apelación, con posibilidad de interponer recurso de reposición previo al de apelación.

➤ El pago y alzamiento del embargo

En caso de que el deudor cambiario atienda al requerimiento de pago, el letrado de la Administración de Justicia pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición del ejecutante y entregará al ejecutado justificante de pago realizado. Las costas serán de cargo del deudor (art. 822 de la LEC).

El demandado también podrá interesar el **alzamiento del embargo preventivo**, de acuerdo con el artículo 823 de la LEC.

Si el demandado se persona, por sí o por representante, dentro de los cinco días siguientes al de requerimiento de pago y negare categóricamente la autenticidad de su firma o alegare falta absoluta de representación, podrá el tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada, alzar los embargos que se hubieren acordado, exigiendo, si lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada.

El apartado 2 del artículo 823 de la LEC señala que **no se alzaré embargo preventivo en los siguientes casos:**

- Cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos, con expresión de la fecha, por corredor de comercio colegiado o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra por notario.
- Cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiere alegado falta absoluta de representación.
- Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento público.

Es importante señalar en este caso que, cuando el demandado se persone dentro del plazo establecido en el referido artículo 823 de la LEC, lo hace únicamente para que el juez decida sobre el alzamiento de los bienes, no quedando el demandado en estos casos excusado de formalizar demanda de oposición en los términos previstos en el artículo 824 de la LEC.

➤ Oposición cambiaria

Según lo establecido en el artículo 824 de la LEC, el deudor, en los 10 días siguientes al del requerimiento de pago, podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario. Esta oposición, que se hará en forma de demanda, podrá fundarse en todos los motivos o causas de oposición previstos en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCC), esto es:

- Las excepciones basadas en sus relaciones personales con el tenedor o contra los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.
- La inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma.
- La falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio, conforme a lo dispuesto en la LCC.
- La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.

De **no haber oposición**, el artículo 825 de la LEC determina que el tribunal despachará ejecución por las cantidades reclamadas y tras ello el letrado de la Administración de Justicia trabará embargo si no se hubiera podido practicar o, conforme a lo previsto en el artículo 823 de la LEC, hubiese sido alzado; la ejecución despachada se sustanciará conforme a lo previsto para la de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales.

De **haber oposición**, esta se sustanciará según lo dispuesto en el artículo 826 de la LEC, que determina que, presentado por el deudor escrito de oposición, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos artículo 438 de la LEC y siguientes para el juicio verbal. Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. Si se acuerda la vista y no comparece el deudor, se le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo 826 de la LEC. Si no compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición.

El artículo 827 de la LEC se ocupa de la **sentencia sobre la oposición**, de lo que debemos destacar la ejecución provisional en caso de que se desestime la oposición y se procediera a recurrir la sentencia.

En caso de estimarse la oposición y se procediera a interponer recurso frente a la misma, se estará, respecto de los embargos preventivos que se hubiesen trabado, a lo que dispone el artículo 744 de la LEC.

La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente (apartado 3 del artículo 827).

Procedimiento concursal

1920

La LEC, en materia concursal, se aplicará de forma supletoria al TRLC (art. 521 del TRLC), por lo que nos remitimos para el estudio de este apartado a lo establecido en el «tema 20. Las cuestiones procesales en materia de concurso», de la parte específica correspondiente a la materia de civil-mercantil de este temario.

CUESTIONES

1. ¿Cómo se tramitará un incidente concursal?

Se tramitará en la forma establecida en la LEC para el juicio verbal con las especialidades dispuestas en el TRLC.

En particular, la demanda se presentará en la forma regulada en la LEC para el juicio ordinario y, si el juez considera que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria